

0000280-34.2017.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... referido veículo estaria realizando tráfico de drogas, lograram êxito em encontrar o autor e deram sinal de parada, mas o autor não atendeu e empreendeu em fuga em alta velocidade, desrespeitando os sinais de pare.

O investigado não era habilitado e gerou perigo de dano com sua conduta imprudente.

Recebida a denúncia (fls. 113/114), o réu foi citado (fl. 272) e apresentou resposta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000280-34.2017.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000280-34.2017.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 08/2017 - Central de Polícia

Judiciária de Assis, 01/2017 - Central de Polícia Judiciária de Assis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alessandro Lima Marques Ribeiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

ALESSANDRO LIMA MARQUES RIBEIRO foi denunciado como incurso no artigo 309 da Lei 9.503/97, porque, no dia 04 de janeiro de 2017, por volta das 14:50h, na Rua Reverindo João Batista Neto, nº 1051, Pq. Universitário, nesta Cidade e Comarca de Assis, dirigiu veículo automotor em via pública, sem a devida Permissão ou Habilitação, gerando perigo de dano.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou, o autor conduzia o veículo VW/SANTANA, de cor preta, placas BHK-0200, sem possuir a devida habilitação. Ocorreu que policiais militares em atendimento à ocorrência de que referido veículo estaria realizando tráfico de drogas, lograram êxito em encontrar o autor e deram sinal de parada, mas o autor não atendeu e empreendeu em fuga em alta velocidade, desrespeitando os sinais de pare.

O investigado não era habilitado e gerou perigo de dano com sua conduta imprudente.

Recebida a denúncia (fls. 113/114), o réu foi citado (fl. 272) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 279/282). O recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 306/307).

Durante a instrução processual, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

II – Fundamentação

A ação penal é procedente.

A prova reunida no processo é suficiente para demonstrar que, na data indicada na denúncia, o réu não era habilitado e dirigiu veículo automotor na via pública, em velocidade incompatível com a localidade e desobedecendo às placas de sinalização, gerando perigo concreto de dano.

Nesse sentido, ouvido na fase extrajudicial, o policial militar Wendel Antunes da Rocha declarou que, na data dos fatos, receberam informações via COPOM de que um veículo VW/SANTANA, de cor preta, placas BHK-0200, estaria nas proximidades da Água do Freire, realizando tráfico de drogas. Para lá se dirigiram e na rotatória da via de acesso ao Frigorífico Cabral, cruzaram com o veículo citado vindo em direção contrária. Ao verem o veículo, deram sinal de parada, mas o motorista não atendeu e aumentou a velocidade. Continuou seu trajeto, passando por várias ruas e não respeitando os sinais de pare e nem os sinais sonoros da viatura. Passou, então, por diversas ruas e acabou indo parar na frente de sua residência, cerca de dois quilômetros do local inicial da abordagem. O réu confessou não ser habilitado e o veículo foi recolhido administrativamente.

Em juízo, reafirmou que o réu dirigia veículo automotor na via pública e, dada ordem de parada, ele desobedeceu, saindo do local em fuga, somente sendo parado quando chegou próximo à sua casa.

O policial militar Marcelo Crisprim apresentou relato idêntico ao de seu companheiro de farda, ressaltando que o réu estava sem habilitação e dirigia em alta velocidade, passando as placas de sinalização "pare" sem respeitá-las, em horário e local de grande movimentação.

Interrogado, o réu ALESSANDRO, quando ouvido na delegacia de polícia, admitiu os fatos. Disse que, na ocasião, voltava das proximidades da Água do Freire, onde foi ver um serviço e, no caminho, cruzou com policiais militares que deram sinal de parada, mas não os atendeu porque não era habilitado. Então, aumentou a velocidade e dirigiu-se para sua casa, no Parque Universitário, ao chegar na frente de sua residência foi abordado e revistado.

Em juízo, admitiu apenas que estava dirigindo veículo automotor sem habilitação, porém não desobedeceu ordem de parada dos policiais militares, porque nenhuma ordem lhe foi dirigida. Além disso, não imprimiu velocidade anormal e incompatível com o local em que dirigiu.

Em que pesem a negativa judicial do réu, não veio ao processo elemento indicativo de que os policiais faltaram com a verdade, trazendo narrativa mendaz, na contramão do dever inerente à qualidade de testemunha.

Ademais, há registro de que, na delegacia de polícia, o réu admitiu na íntegra a condução do veículo automotor na via pública sem habilitação e, em fuga, situação compatível a versão policial.

Desse modo, restou configurado o tipo penal descrito no art. 309 do CTB, na medida em que a prova carreada aos autos demonstra de maneira segura que o réu conduziu veículo automotor na via pública sem a devida habilitação para dirigir e, na ocasião, gerou efetivo perigo de dano. Isso porque, como visto, o réu trafegou na via pública e desobedeceu sinalização de trânsito, bem como ordens de parada, em velocidade acima da permitida.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao 309 da Lei 9.503/97) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o sentenciado possui maus antecedentes [processos 0002491-

82.2013.8.26.0047 (furto qualificado tentado) - fls. 347/348; 0002699-

66.2013.8.26.0047 (furto qualificado tentado) - fl. 348; 0007938-22.2011.8.26.0047 (furto) - fls. 349/350], razão pela qual a reprimenda deve ser aumentada em 1/3.

Assim, fixo a pena-base em 8 meses de detenção.

Na segunda fase, a agravante da reincidência [processo 0014127-43.2009.8.26.0481 (furto qualificado) - fls. 354/355] deverá ser compensada pela atenuante da

confissão. Assim, a pena intermediária se mantém em 8 meses de detenção. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de sorte que torno definitiva a pena de 8 meses de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ALESSANDRO LIMA MARQUES RIBEIRO ao cumprimento de 8 meses de detenção, por infração ao artigo 309 da Lei 9.503/97.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, pois o sentenciado possui maus antecedentes e é reincidente.

Substituição por pena restritiva de direitos: inviável, tendo em vista que o sentenciado possui maus antecedentes e reincidência (art. 44, II e III, do CP).

Suspensão condicional da pena: incabível, porquanto o sentenciado possui maus antecedentes e é reincidente (art. 77, I e II, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se o sentenciado para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020. Arbitre os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio. Expeça-se certidão.

Dispense o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA